

0001280-60.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Prisão Preventiva - 575/2016 - 96º Distrito Policial - Brooklin

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA DOLORES DE SOUZA TAVARES

Certifico e dou fé que estes autos eletrônicos foram vistos em Correição Ordinária pela MMª. Juíza de Direito Corregedora Permanente do 6º Ofício Criminal Central, Dra. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001280-60.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001280-60.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Prisão Preventiva - 575/2016 - 96º Distrito Policial - Brooklin

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA DOLORES DE SOUZA TAVARES

Certifico e dou fé que estes autos eletrônicos foram vistos em Correição Ordinária pela MMª. Juíza de Direito Corregedora Permanente do 6º Ofício Criminal Central, Dra. Margot Chrysostomo Correa. O referido é verdade e dou fé.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

MARIA DOLORES DE SOUZA TAVARES, qualificada nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 180, "Caput", do Código Penal. Os apontamentos constantes da F.A de fls. 42/60 são do final da década de 1980,

portanto, não podem ser considerados como maus antecedentes ou reincidência para fins de aumento de pena.

Esclareça-se que entre a data do recebimento da denúncia (03 de março de 2017 – fls 63/64) até a presente data, transcorreram cerca de 05 (cinco) anos e mais de 09 (nove) meses.

Ora bem! Se eventualmente condenada, sua pena não excederia a 2 (dois) anos de reclusão e multa. E em situações que tais, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110, do Código Penal). In casu, dar-se-ia a prescrição em 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal, Todavia, superado se encontra o prazo prescricional.

De se notar, pois, que prescrito antecipadamente está o direito de punir do Estado, e assim é com base na perspectiva de que fatalmente ocorrerá a prescrição retroativa; inexistindo interesse processual em se dar prosseguimento a uma ação penal cuja prescrição é irremediável. Por tudo isso e com vistas na economia processual de se aplicar na espécie a prescrição antecipada.

É bom lembrar que:

“Na prática forense são comuns as situações em que, mesmo antes de recebida a denúncia ou a queixa, já se vislumbra que, na pior das hipóteses, eventual condenação encontrar-se-ia prescrita (prescrição em concreto). Isto, levando-se em consideração o lapso de tempo já transcorrido entre o fato e o momento do recebimento da denúncia ou da queixa, diante da pena que seria aplicada (computando-se qualificadoras, causas de aumento de pena e agravantes) nos termos dos arts. 59 e 68 do CP, que, na prática, jamais é a máxima. Nessas situações, por questões de economia processual ou da própria utilidade do processo penal, tem sido suscitada a possibilidade de se declarar, desde logo, extinta a punibilidade com base nessa eventual pena.” (DELMANTO, Celso: DELMANTO, Roberto, e DELMANTO JÚNIOR, Roberto, “Código Penal Comentado”, 4ª ed., Ed. Renovar, Rio de Janeiro, 1998, pág. 189).

Isto posto, com fundamento no artigo 61, “Caput”, do Código de Processo Penal, e com apoio, ainda, nos artigos 107, inciso IV, “primeira figura”, 109, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA DOLORES DE SOUZA TAVARES

Isenta de custas.

P. R. I. e C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA